REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-27 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-14 NG PEBRERO, 2023

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Ramil C. Sanchez,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng Barangay,
Kgg. Mica R. Atatado,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan.

HINDI NAKADALO:

Wala.

RESOLUSYON BLG. 2023 - 025

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 005: "ORDINANSA PARA SA MGA REGULASYON AT BATAS TRAPIKO NA PINAIIRAL SA PAMAHALAANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA MAY PAGSUSOG AT PAGDARAGDAG SA LOCAL PUJs TRAFFIC ROUTES IN THE CODE OF GENERAL ORDINANCES OF 2003 AND 2004 TO 2015 AT KAPASIYAHAN BLG. 2017-043, ORDINANSA BLG. 007"

SAPAGKAT, may probisyon sa Local PUJs Traffic Routes in the Code of General Ordinances of 2003 at 2004 to 2015, at Kapasiyahan Blg. 2017-043, Ordinansa Blg. 007 na hindi na akma sa kasalukuyang panahon at nangangailangan ng mga pagbabago at pagsasaayos;

SAPAGKAT, ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga nagmamaneho at mananakay ang pangunahing prioridad sa kadahilanang higit na dumarami ang bilang ng mga sasakyan sa nakalipas na dalawampung taon na dumaraan sa mga kalsada ng bayan.

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Randoll I. Catapang na pinangalawahan ni Kagawad Rafael C. Bautista ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 005

ORDINANSA PARA SA MGA REGULASYON AT BATAS TRAPIKO NA PINAIIRAL SA PAMAHALAANG BAYAN NG TUY, BATANGAS

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan:

SEKSYON 1. Titulo. Ang Ordinansang ito ay tatawaging “Ordinansa para sa mga Batas Trapiko at Regulasyon ng Tuy, Batangas”.

SEKSYON 2. Kahulugan ng mga Salita.

A. **Mananakay/Pasahero** – Ito ay ang mga taong bumibiyahe ng malalayong distansya dahil sa paghahanapbuhay at iba pang kadahilanan, at nagbabayad ng kaukulang halaga ng pamasahe depende sa pampublikong sasakyan at layo ng biyahe.

B. **Sasakyan** – Ito ay anumang sasakyang ginagamit sa lupa. Ito ay maaaring pinapatakbo sa pamamagitan ng enerhiya bukod sa pisikal na lakas, maliban sa malalaking sasakyang na hindi ginagamit sa pampublikong kalsada tulad ng mga ginagamit sa konstruksyon kagaya ng *road rollers*, *trolley cars*, *street-sweepers*, *sprinklers*, *lawn mowers*, *bulldozers*, *graders*, *forklifts*, *amphibian trucks*, at *cranes* at ginagamit sa agrikultura tulad ng *trucks* o *tractors*, *trailers* at *traction engines*.

C. **Kalsada** – Ito ang pangunahing daan kung saan ang mga sasakyang dumaraan ay may higit na bilis ng takbo kumpara sa ibang mga sasakyan at kadalasan ay may dalawa o higit pang hanay sa magkabilang bahagi. Ito rin ay maaaring dalawahang hanay lamang na may malalapad na bangketa. Ito ay maaaring nasa rural o urban na lugar kung saan ang mga bayan at lungsod ay nagkakaugnay at ang mga pasukan at labasan ay limitado at kontrolado.

D. **Trapiko** – Ito ay ang daloy ng mga tao, kalakal, o sasakyang ginagamitan ng gasoline o krudo o hila ng hayop mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar na may binabagtas na daan o ruta, sa oras na itinakda, at para sa ligtas na paglalakbay.

E. **PUJs** – Ang ibig sabihin nito ay *public utility jeepney* o pampasaherong dyip na gamit ng mga drayber at operator sa Pilipinas upang maghatid ng mga mananakay/pasahero, kalakal at iba pang serbisyo. Ito ang pinakamatanda at pinakapopular na likha sa Pilipinas na pampublikong transportasyon sa bansa.

F. **AUVs** – o *Asian Utility Vehicles*, na kilala rin sa tawag na BUVs o *Basic Utility Vehicles* na dinisenyo upang ibenta sa mga umuunlad na bansa tulad – particular sa Silangang Asya. Ang mga sasakyang ito ay pangunahing gamit sa mas maraming bilang ng mananakay/pasahero. Ito ay nasa merkado sa mas murang halaga at mas simpleng disenyo, di tulad ng mga SUV (*Sports Utility Vehicle*).

G. **Ruta** - Ito ay ang mga itinatag, permanenteng linya o daanan ng paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa iba pa at kalimitang daang binabagtas ng bus, dyip, traysikel at iba pang pampublikong sasakyan na regular na bumibiyahe.

H. **Early Warning Device (EWD)** – Sa pakahulugan ng *Land Transportation Office of the Philippines* (LTO), ito ay isang kagamitan na tulong sa mga biyahero para sa ligtas na pagbiyahe. Ito ay mga tanda na inilalagay sa kalsada kung kinakailangang ihinto ang sasakyan sa daan. Ito ay hugis tatsulok, gawa sa plastik na naaaninag sa araw man o sa gabi, at laging magkapares—isang kulay dilaw at isang kulay pula.

I. **Overloading (Labis na Pagkakarga o Pagsasakay)** – Ito ay isang paglabag ng drayber sa pagsasakay ng mga pasahero o pagkakarga ng mga kalakal na mas marami o mas mabigat kaysa sa itinatakda ng sasakyang minamaneho.

J. **Pagparada** – Ito ay ang paghinto ng sasakyan sa mga gilid ng daan sa maiksi at katanggap-tanggap na oras lamang. Ang paghinto ng sasakyan upang magbaba ng mga pasahero o kalakal o maghintay ng mga mananakay ay hindi ikinokonsiderang pagparada kung ang sasakyan ay muling patatakbuhin at hindi magdudulot ng pagkaantala.

K. **Traffic Citation Ticket (TCT)** – Ito ay tiket na ginagamit ng mga awtorisadong kawani ng gobyerno at itinatakda sa mga taong lumalabag sa anumang ordinansang ipinatutupad sa bayan sa halip na pag-aresto o paghatol. Ito ay isang pagpapaalala sa mga batas o regulasyong nilabag at kinakailangang humarap sa Hepe ng Pulisya para sa maayos na disposisyon ng kaso o paglabag na ginawa.

L. **Repair Shops** – Ito ay mga establisyimento na kung saan maaaring dalhin at kumpunihin ang mga sirang sasakyan, kagamitan at kasangkapan.

M. **Pampublikong Daan** – Isang daan, ruta, o daan sa lupa sa pagitan ng dalawang lugar na aspaltado o kaya ay pinabuting daan upang payagan ang paglalakbay sa pamamagitan ng paa o ilang anyo o uri ng sasakyan, gayundin ang mga kariton, bisikleta, kalabaw o kabayo na bukas sa publiko. Ito ay maaari ring mga kalsadang binubuo ng dalawa o higit pang daanan sa magkabilang panig at nag-uugnay sa mga bangketa at kalsada. Ang mga daanang ito ay maaaring tinukoy bilang *parkways*, avenue, *freeway*, interseksiyon, *highway*, pangunahin, pangalawa o pangatlong lokal na kalsada.

N. **Paradahan** – Ito ay gusali, kalsada, o lawad na lugar o lote na ginagawang pangsamantalang garahe ng mga sasakyan. Maaaring sa tabi o bahagi ng bahay o establisyimento.

O. **Bangketa** – Ito ay isang sementadong daan para sa mga naglalakad sa gilid ng kalsada.

SEKSYON 3. Gamit na Transportasyon ng mga Mananakay/Pasahero. Sa malalayong biyahe na binabagtas ang bayan ng Tuy, ang mga mananakay/pasahero tulad ng mga lokal na residente, migrante mula sa mga karatig-bayan, lungsod, at probinsya ay bumibiyahe sakay ng PUJs, AUVs at bus. Sa mga lokal na biyahero at residente mula sa mga barangay at liblib na lugar ay sumasakay sa tricycle.

SEKSYON 4. Pagtupad sa Regulasyon. Walang sinumang tao na nagmamaneho ng sasakyan ang maaaring lumabag sa mga batas at regulasyon ng Ordinansang ito. Ang sinumang lumabag dito ay paparusahan batay sa ipinapataw nito.

SEKSYON 5. Pagtatalaga ng mga Tanda at Babala. Ang pamahalaang bayan, sa pamamagitan ng Punong Bayan, Pambayang Inhenyero, at sa koordinasyon ng Pambansang Pulisya (PNP) ang magtatakda at maglalagak ng mga kaukulang tanda at babala sa mga kalsada para kabatiran at gabay ng lahat.

SEKSYON 6. Mga Ruta ng Sasakyan sa Bayan ng Tuy

A. **Ruta ng Bus at AUV** – Ang lahat ng bus at AUVs na nagsasakay ng mga pasahero patungong Balayan, Calaca City, Batangas City, Lipa City at sa iba pang bayan at lungsod sa silangang bahagi ng probinsya at ang mga patungong Nasugbu, Tagaytay City, sa iba pang bayan at lungsod ng Cavite, Metro Manila at sa iba pang lugar sa hilagang bahagi sa labas ng probinsya ng Batangas na bumabagtas sa bayan ng Tuy, Batangas ay dadaan sa Tuy Poblacion sa Rizal St. Ang mga bus at AUVs ay dadaan sa Tuy Public Transport Terminal.

B. **Ruta ng Dyip at Iba Pang Pampublikong Sasakyan**

1. Balayan patungong Nasugbu are marapat na dumaan sa kanang bahagi ng Tuy Public Market.

   - Manatili sa kanan mula sa Daang Nasyunal patungong ng Tuy Poblacion papasok ng Rizal St.
   - Dumiretso at kumaliwa sa Bonifacio St., sunod ay kumanan patungong Rillo St. at doon pansamantalang huminto.
   - Sa pagpapatuloy ng biyahe, kumaliwa patungong Rizal St.
   - Dumiretso hanggang sa marating ang Tuy Rotunda malapit sa SAB Building at manatili sa kanan.
   - Dumiretso hanggang sa marating ang Palico Rotunda at pumasok sa Tuy Public Transport Terminal bago magtungo sa Nasugbu.

2. <u>Ruta ng Nasugbu-Tuy-Balayan.</u> Ang mga pampasaherong sasakyan mula sa Nasugbu

   - Kumaliwa patungong Tuy Rotunda patungong Rizal St.
   - Pansamantalang huminto sa harap ng tindahan ng 7eleven, sunod ay kumanan patungong Gomez St., at kumaliwa patungong Rillo St.
   - Pansamantalang huminto malapit sa bakod ng Tuy Public Market upang magbaba at magsakay ng mga pasahero at kalakal.
   - Sa pagpapatuloy ng biyahe, kumaliwa sa Bonifacio St., at kumanan sa Rizal St.
   - Kapag narating ang Basa St. sa harap ng Flying V Gas Station ay pansamantalang huminto sa pangatlong beses.
   - Sa pagpapatuloy ng biyahe ay mararating ang interseksyon, kumaliwa patungong Daang Nasyunal patungong Balayan.

C. **Paradahan ng mga Traysikel (Lugar na Pinagmulan: Tuy Poblacion)**

1. <u>Terminal ng mga Traysikel – Tuy Public Market</u>

   a. Ruta ng Tuy Poblacion
   b. Ruta ng Magahis
   c. Ruta ng Mataywanak
   d. Ruta ng Lumbangan-Talon-Palincaro
   e. Ruta ng Bolbok-San Jose

2. <u>sa gilid ng tindahan ng 7eleven (Poblacion)</u>

   a. Ruta ng Mataywanak-Toong
   b. Ruta ng Tuy Poblacion

3. <u>Basa St., katapat ng Flying V Gas Station (Poblacion)</u>
   a. Tuy Poblacion
   b. Bolbok-San Jose

4. <u>Barangay Lumbangan, sa kanang bahagi ng Daang Nasyunal</u>

   a. Ruta ng Lumbangan-Talon-Palincaro
   b. Ruta ng Lumbangan-Poblacion

5. <u>Barangay Luntal</u>

   a. Ruta ng Bayudbud-Luntal (sa kanang bahagi ng Daang Nasyunal)

b. Ruta ng Dalima-Luntal (sa kaliwang bahagi ng Daang Nasyunal)
c. Ruta ng Tuy Public Transport Terminal-Sabang (sa loob ng terminal)

6. Barangay Sabang

a. Ruta ng Sabang-Bayudbud (sa kanang bahagi ng Daang Nasyunal)

7. Barangay Tuyon-Tuyon

a. Ruta ng Acle-Tuyon-Tuyon sa kaliwang bahagi ng Daang Nasyunal)

8. Barangay Putol

a. Ruta ng Putol-Dao (sa kaliwang bahagi ng Daang Nasyunal)
b. Ruta ng Putol-Malibu-Palincaro (sa kanang bahagi ng Daang Nasyunal)

SEKSYON 7. Mga Prohibisyon. Ang Memorandum Circular No. 2020-036 ng Kagawaran ng Interyor at Pamahalaan Lokal ng Pilipinas [*Department of Interior and Local Government* (DILG)] ay nagbabawal sa lahat ng traysikel, pedikab, de-motor na pedikab na tumakbo sa Daang Nasyunal, ngunit ang Sangguniang Bayan/Sangguniang Panlalawigan ay maaaring ipagpaliban ang nasabing memorandum kung walang alternatibong daan para sa mga nabanggit na sasakyan.

A. **Pangunguha ng mga Pasahero ng Traysikel.** Ang mga traysikel ay pinagbabawalan ng manguha ng pasahero na hindi sakop ng kanilang ruta, ngunit kung inarkila mula sa isang barangay ay maaaring pahintulutan.

B. **Pansamantalang Paghinto o Pagparada.** Kung may diperensya ang sasakyan ay kinakailangang maglagay ng EWD at kung hindi kaagad ito magagawa ay kinakailangang ialis sa lugar na kinasiraan.

C. **Mga Pagbabago sa Daloy ng Trapiko (Changes in the Flow of Traffic).** Ang Punong Bayan, sa pagpapahayag ng rekomendasyon ng Punong Barangay ay maaaring paminsan-minsan ay pansalamantalang baguhin ang daloy ng trapiko kung ito ay naaangkop at kailangan. Ang nasabing pagbabago ay hindi na kailangang aprubahan pa ng Sangguniang Bayan.

SEKSYON 8. Itinalagang Pansamantalang Himpilan/Paradahan ng mga Sasakyan sa Loob ng Kabayanan ng Tuy (*Designated Parking*). Ang mga lugar na tinukoy ay maaaring paradahan maliban sa tapat ng tarangkahan o gate ng mga tahanan o iba pang mga establisyimento.

A. Kalye Luna – buong kahabaan ng Luna St. (gawing kanan mula Plaza ng Tuy, isang linya lamang)

B. Kalye Burgos – buong kahabaan ng Burgos St. (gawing kaliwa mula sa Plaza ng Tuy, isang linya lamang)

C. Plaza ng Tuy

SEKSYON 9. Mga Panuntunan ukol sa mga Sasakyan sa Bayan ng Tuy.

A. Ang mga sumusunod ay mahigpit na ipinagbabawal na gawin sa gilid ng daan, bangketa, kalsada o kalye sa Daang Nasyunal, panlalawigan, lokal, o barangay man.

1. Gawing garahe ang daan
2. Lagyan ng tindahan, talyer ng sasakyan o repair shop
3. Gawing tambakan ng mga sirang sasakyan, at basura o anumang kagamitan
4. Gawing pook-palaruan o aliwan

B. Kung may sira ang sasakyan ay hihinto at marapat na maglagay kaagad ng EWD.

SEKSYON 10. Mga Batas at Regulasyon

A. Ang lahat ng drayber at sasakyang minamaneho ay marapat na sumunod sa mga hinihinging dokumento, batas at regulasyon itinatakda ng Land Transportation Office (LTO).

1. Lisensya ng Drayber (*Driver's License*)

2. Rehistro at Prangkisa ng Sasakyan (*Vehicle Registration and Franchise*)

3. Paghihigpit sa Tamang Bilis ng Sasakyan (*Speed Restrictions*)

4. Paghihigpit sa Paglampas sa Ibang Sasakyan (*Restriction on Overtaking and Passing*)

5. Hudyat sa Tamang Daan (*Right of Way Signals*)

6. Hudyat sa Pag-andar, Paghinto at Pagliko (*Signal on Starting, Stopping and Turning*)

7. Pagbabawal sa Pagparada (*Prohibited Parking*)

8. Pagpapaliban sa mga Batas sa Pagbibigay Karapatan sa Daan (*Exception to Right of Way Rules*)

9. Labis na Pagkakarga o Pagsasakay (*Overloding*)

B. Iba Pang Batas Trapiko

1. Walang Ingat sa Pagmamaneho (*Reckless Driving*)

2. Pagbibigay-Daan sa Sasakyan ng Pulisya, Ambulansya, at Iba pang Sasakyan na Naghuhudyat ng *Emergency* (*Right Way for Police and Other Emergency Vehicles*)

3. Pagsagabal sa Ibang Sasakyan (*Hitching to a Vehicle*)

4. Pagmamaneho o Pagparada sa Bangketa (*Driving or Parking on a Sidewalk*)

5. Pagmamaheno na nasa Impluwensya ng Alak o Ipinagbabawal na Gamot (*Driving while Under the Influence of Liquor or Narcotic Drugs*)

6. Mga Sagabal sa Trapiko (*Obstruction of Traffic*)

7. Responsibilidad ng Drayber sa Oras ng Sakuna o Aksidente (*Duty of Driver in Case of Accident*)

8. Pagtangging Ihatid ang Pasahero (*Refusal To Convey Paying Passenger*)

9. Itinakdang Lugar para sa Pagkakarga/Pagsasakay at Pagbababa ng mga Pasahero at Kalakal (*Officially Designated Loading and Unloading Zone*)

10. Kalsada na may Sagabal (*Street of Road Obstruction*)

11. Paggamit ng Early Warning Device (*Use of Early Warning Device*)

C. Ang lahat ng nagmamaneho ng sasakyan sa Daang Nasyunal na may 4 na linya o hanay ay marapat na sundin ang mga sumusunod:

1. Ang mabibilis na sasakyan na may apat na gulong ay marapat na manatili sa loob na bahagi ng linya.

2. Ang mababagal na sasakyan tulad ng mga trak at trailer, gayundin ang mga sasakyang pang konstruksyon o pang-agrikultura ay marapat na manatili sa labas o pinakakanang linya.

3. Ang mga pampasaherong dyip na manakanaka ay humihinto upang magsakay at magbaba ng mga pasahero o kalakal ay marapat na sa pinakakanang linya lamang.

4. Ang mga motorsiklo, de-kuryenteng bisikleta (*e-bike*), de-kuryenteng traysikel (*e-trike*) at mga katulad ng mga nabanggit ay marapat na sa pinakakanang linya lamang. Kung nasa loob na linya at may paparating na mabibilis na sasakyan ay marapat na okupahin ang pinakakanang linya at magbigay-daan sa mga mabibilis na sasakyan.

SEKSYON 11. Mga Paglabag at Kaparusahan. Ang sinumang lumabag sa anumang probisyon ng Ordinansang ito ay marapat na ayusin ang naging paglabag sa pamamagitan ng pagbayad ng kaukulang multa sa Tanggapan ng Pambayang Ingat-Yaman matapos ipresenta ang tiket [*Traffic Citation Ticket* (TCT)] na ibinigay ng Pulis Trapiko sa lumabag nito pitumpu't dalawang (72) araw mula ng maaresto.

Ang mga lumabag ay paparusahan na naaayon sa mga sumusunod:

Unang Paglabag	-	PHP 1,000.00
Ikalawang Paglabag	-	PHP 1,500.00 o isang (1) buwang pagkakabilanggo
Ikatlong Paglabag	-	PHP 2,500.00 o pagkakabilanggo ng hindi hihigit sa anim (6) na buwan o kaya ay pareho ayon sa desisyon ng korte

SEKSYON 12. Sugnay na Nagwawalang Bisa (*Repealing Clause*). Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 13. Sugnay ng Paghihiwalay (*Separability Clause*). Kung alin man sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 14. Sugnay ng Pagsususog at Pagdaragdag (*Amending Clause*). Ang Local PUJs Traffic Routes in the Code of General Ordinances of 2003 at 2004 to 2015 at Kapasiyahan Blg. 2017-043, Ordinansa Blg. 007 ay sinusugan at dinagdagan.

SEKSYON 14. Pagkabisa (*Effectivity*). Ang Ordinansang ito ay magkakabisa labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-14 ng Pebrero, 2023 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng Ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-14 ng Pebrero, 2023.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan